

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No tocante à alegação de omissão quanto à caracterização de venda casada, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou a questão com exaustividade, reconhecendo que a imposição do seguro prestamista e do título de capitalização, sem a devida possibilidade de escolha por parte do consumidor, configurou prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A insurgência, neste ponto, ostenta caráter meramente infringente, buscando reanálise do mérito, o que é vedado na via eleita.

Diversamente, assiste parcial razão quanto à alegada omissão relacionada à forma de incidência de juros moratórios e correção monetária.

Com o advento da **Lei nº 14.905, de 13 de julho de 2024**, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passou-se a prever, de forma expressa, a **aplicação da Taxa Selic como índice unificado de juros de mora e atualização monetária**, nos casos de inadimplemento de obrigação. A jurisprudência do STJ já vinha sinalizando nesse sentido, mas a novel legislação conferiu tipicidade normativa à orientação.

Assim, reconhece-se a omissão do acórdão no ponto em que fixou juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária separadamente, em desacordo com a legislação vigente à época da decisão colegiada. Impõe-se, portanto, o ajuste da redação do dispositivo, para consignar que os valores indevidamente pagos deverão ser restituídos de forma simples, com **correção e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.**

Por outro lado, quanto ao pedido de inclusão do patrono para fins de intimação exclusiva, trata-se de requerimento de ordem administrativa, que pode ser veiculado diretamente nos autos por simples petição, não comportando conhecimento em sede de embargos declaratórios.

Não se configura, no caso, caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se impõe a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., exclusivamente para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos, os quais**

deverão observar a **Taxa Selic** como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Mantém-se o acórdão nos demais termos.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora